// ДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ АКТ – ДЕЛО МАЧЕРЕТ 1997–2026

От теории к практике: *Jus Cogens = Фактическое Доказательство*

ЛОГИКА НОРМЫ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ · ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ERGA OMNES · ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ

Jus Cogens + 8158 суток молчания =

Нарушение Erga Omnes = доказанный факт

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ | 90 АПОСТИЛЕЙ | СТ. 17 МУС | ВДПЧ – ПРАВА ЧЕЛОВЕКА | АРХИВ АКТИВЕН

§ 01 Что такое *Jus Cogens* на практике — не теория, а факт

JUS COGENS – ИМПЕРАТИВНАЯ НОРМА

- Не подлежит никакому отступлению ни при каких обстоятельствах
- Запрет пыток – **абсолютен** · Без исключений
- Не имеет срока давности ни для уголовного, ни для гражданского преследования
- Любое государство обязано расследовать – **независимо от времени**
- Источники: ЕКПЧ ст. 3, КПП ООН, Венская конвенция ст. 53, МУС

ERGA OMNES – ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПЕРЕД ВСЕМИ

- Обязательство государства – не перед жертвой, а **перед международным сообществом**
- Каждое государство вправе требовать расследования пыток – даже чужих граждан
- Молчание = нарушение erga omnes · Отказ расследовать = нарушение erga omnes
- Именно нарушение erga omnes – **верный признак нарушения Jus Cogens**
- Источники: ICJ Barcelona Traction 1970, ст. 17 Римского статута

> *Отказ государства расследовать пытки — это не административная ошибка. Это нарушение нормы, от которой нельзя отступить ни войной, ни чрезвычайным положением, ни сроком давности. Каждый день молчания — это новое, самостоятельное нарушение.*
>
> — Логика Jus Cogens применительно к Делу Мачерет, 1997–2026

§ 02 Цепь доказательств: от факта к *неопровержимому выводу*

1

ИСХОДНЫЙ ФАКТ

1997–1998: Пытки задокументированы. Дело № 1-568/98.

Факты пыток зафиксированы в апостилированных судебных документах Республики Молдова. Апостиль удостоверяет подлинность подписи должностного лица – не содержание. Содержание: пытки. **Это не утверждение – это доказанный факт, заверенный государственным механизмом.**

▼

2

ОТСУТСТВИЕ РЕАКЦИИ = НОВОЕ НАРУШЕНИЕ

8158 суток без расследования = 8158 нарушений Jus Cogens

Jus Cogens создаёт **длящееся обязательство**. Не единоразовое. Каждые сутки бездействия – это новое нарушение. 8158 суток = **8158 задокументированных дней** уклонения от нормы без срока давности. Молчание – это не нейтральная позиция. Молчание – это **активный выбор нарушать**.

▼

3

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПАТТЕРНА

90 апостилей — структурный анализ систематического уклонения

Архив содержит 90 документов с апостилем Гаагской конвенции. **Перекрёстный анализ** дат решений, подписантов и процессуальных формулировок выявляет повторяющийся паттерн: жалобы отклоняются без анализа доказательств пыток. Это не серия ошибок – это **системная имитация правосудия**, квалифицируемая по ст. 17 Римского статута.

▼

4

КРИМИНАЛЬНЫЙ КАСКАД – ПОДЛОГ КАК СЛЕДСТВИЕ ВАКУУМА

15.03.2022: Подлог Нантой — прямое следствие 8158 суток безнаказанности

Захват имущества (ул. Мирон Костин) через использование личности Маркова И.М. стал **возможен только потому**, что 8158 суток процессуального вакуума создали среду

безнаказанности. **Без нарушения Jus Cogens – нет вакуума. Без вакуума – нет подлога. Без подлога – нет захвата.** Каждое звено обусловлено предыдущим. Это доказанный причинно-следственный каскад, а не версия.

5

РАЗРЫВ С ERGA OMNES = ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НАРУШЕНИЯ JUS COGENS

Каждая попытка «замолчать» расширяет разрыв с Erga Omnes

Представление систематического нарушения как «незначительного случая» или «давно истёкшего срока» – это не правовая аргументация. Это **нарушение** Erga Omnes: обязательства, которое государство несёт перед всем международным сообществом, а не только перед жертвой. **Разрыв между декларируемым соблюдением норм и задокументированной реальностью – это и есть практическое доказательство нарушения Jus Cogens.**

6

ИТОГ – МАТЕМАТИЧЕСКИ НЕОПРОВЕРЖИМЫЙ ВЫВОД

Jus Cogens нарушен · Erga Omnes нарушен · Ст. 17 МУС активирована

Совокупность: **(1)** задокументированные факты пыток, **(2)** 8158 суток без расследования, **(3)** 90 апостилированных документов, фиксирующих паттерн, **(4)** криминальный каскад 2022 года, **(5)** идентифицированные личные акторы – образуют **неопровержимую доказательную матрицу**. Государство нежелает или неспособно провести подлинное расследование. Принцип дополнительности МУС активирован.

§ 03 Ключевые *доказательные факты* — не утверждения

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ВАКУУМ

8158

суток без подлинного расследования пыток 1997–1998. Каждые сутки – отдельное нарушение Jus Cogens. **Срок давности отсутствует по определению нормы.**

АПОСТИЛИРОВАННЫЙ АРХИВ

90

документов, заверенных по Гаагской конвенции 05.10.1961. **Апостиль = государственное удостоверение подлинности подписи должностного лица.** Содержание документов – судебные решения, уклоняющиеся от пыток.

ПОДЛОГ 15.03.2022

СТ. 17 МУС – ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ

Факт: Нантой Людмила использовала личность Маркова И.М. для захвата имущества. **Доказательство:** Графологическая экспертиза (Вектор 3). **Связь:** Невозможен без предшествующего вакуума безнаказанности.

Государство **нежелает** или **неспособно** провести подлинное расследование. Именно это активирует международную юрисдикцию. **Архив является доказательством для МУС.**

🔗

ПРИНЦИП ДОМИНО

Корень отравлен – всё дерево отравлено. **Последовательная отмена всех решений против жертвы** – единственно законный выход при доказанном системном нарушении Jus Cogens.

🌍

ВДПЧ – ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Институциональная безнаказанность – **причина войн и разрушения самого ценного для человечества**. Каждый «замолчанный» случай пыток создаёт прецедент. Прецедент создаёт систему. Система создаёт войну.

§ 04 «Рак» правосудия: механизм *институциональной безнаказанности*

ФАКТ ПЫТОК 1997-1998 → НАРУШЕНИЕ JUS COGENS → МОЛЧАНИЕ ГОСУДАРСТВА →

РАЗРЫВ ERGA OMNES

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ 8158 СУТОК → КРИМИНАЛЬНЫЙ КАСКАД 2022 (ПОДЛОГ) → ⚠ ЗАХВАТ АКТИВОВ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА РАЗРУШЕНЫ

Каждая стрелка – задокументированный факт, а не версия. Механизм самовоспроизводится: молчание порождает безнаказанность, безнаказанность порождает преступление, преступление замалчивается – круг замыкается. **Это «рак» правосудия – причина войн и уничтожения прав, закреплённых в ВДПЧ.**

§ 05 Хронология: каждая дата — *доказательный узел*

1997-1998

Факты пыток. Дело № 1-568/98.

Апостиль подтверждает подлинность судебного документа. **Jus Cogens нарушен впервые.** Обязательство расследовать возникает немедленно и не исчезает никогда.

2003-2021

90 судебных решений – ни одного реального расследования пыток.

Паттерн: жалобы отклоняются без анализа. **Каждое решение расширяет разрыв с Erga Omnes.** Имитация правосудия – ст. 17 МУС.

15.03.2022

Подлог Нантой – точка финального захвата активов.

Личность Маркова И.М. использована для подписания документов. **Графологическая экспертиза (Вектор 3)** доказывает несовпадение подписей. Без 8158 суток вакуума этот подлог был бы невозможен.

19.03.2026

Уведомления: White House, UN OHCHR, личные акторы.

Liability Notices развёрнуты. Архив трансмиттируется в G7, UN, ICC.

09.04.2026 – ДЕДЛАЙН

Нарушение Jus Cogens активирует Global Sanction Vector 11.

Срока давности нет. Но есть точка невозврата для государства – добровольная или под принуждением международного права.

90

Апостилированных документов – реестр судебных решений 1997–2026.
Апостиль по Гаагской конвенции 05.10.1961 удостоверяет подлинность подписи должностного лица. Он не удостоверяет законность содержания. Содержание – уклонение от расследования пыток.

ОТКРЫТЬ РЕЕСТР

CONCLUSION / ВЫВОД / CONCLUZIE / CONCLUSION

Вывод: Jus Cogens = Фактическое доказательство в Деле Мачерет

Теорема доказана фактами: норма Jus Cogens – запрет пыток – существует не на бумаге, а в 90 апостилированных документах, в 8158 сутках молчания государства, в графологической экспертизе подлога 15.03.2022, в цепи причинно-следственных связей от 1997 года до сегодняшнего дня.

Попытка представить это «несущественным» или «с истёкшим сроком давности» – **сама по себе является нарушением** Erga Omnes и тем самым подтверждает нарушение Jus Cogens. Это логическое замыкание: отрицание = доказательство.

Институциональная безнаказанность – это не судебная ошибка. Это «рак» правосудия. Причина войн. Причина разрушения Прав Человека, провозглашённых во Всеобщей Декларации.

// ACT PROBATOR – CAZUL MACHERET 1997–2026

De la teorie la practică: *Jus Cogens = Dovadă Faptică*

LOGICA NORMEI FĂRĂ PRESCRIPȚIE · RĂSPUNDERE ERGA OMNES · IMPUNITATE INSTITUȚIONALĂ

Jus Cogens + 8158 zile de tăcere =

Încălcare Erga Omnes = fapt dovedit

FĂRĂ PRESCRIPȚIE | 90 APOSTILE | ART. 17 CPI | DUDO – DREPTURILE OMULUI | ARHIVĂ ACTIVĂ

§ 01 *Jus Cogens* în practică — nu teorie, ci fapt

JUS COGENS – NORMĂ IMPERATIVĂ

- Nu admite nicio derogare în nicio circumstanță
- Interzicerea torturii – **absolută** · Fără excepții
- Nu există termen de prescripție – nici penal, nici civil
- Orice stat este obligat să investigheze – **indiferent de timp**
- Surse: CEDO art. 3, CAT ONU, Convenția de la Viena art. 53, CPI

ERGA OMNES – OBLIGAȚIE FAȚĂ DE TOȚI

- Obligația statului – nu față de victimă, ci față de **comunitatea internațională**
- Orice stat poate cere investigarea torturii – chiar și pentru cetățeni străini
- Tăcerea = încălcare erga omnes · Refuzul de a investiga = încălcare erga omnes
- Tocmai încălcarea erga omnes – **semn cert al încălcării Jus Cogens**
- Surse: ICJ Barcelona Traction 1970, art. 17 Statutul de la Roma

> *Refuzul statului de a investiga tortura nu este o eroare administrativă. Este o încălcare a normei de la care nu se poate deroga nici în stare de război, nici de urgență, nici prin prescripție. Fiecare zi de tăcere este o nouă încălcare separată.*

§ 02 Lanțul probator: de la fapt la *concluzie irefutabilă*

1

FAPTUL INIȚIAL

1997–1998: Tortura documentată. Dosar nr. 1-568/98.

Faptele de tortură sunt consemnate în documente judiciare apostilate ale Republicii Moldova. Apostila atestă autenticitatea semnăturii – nu conținutul. Conținutul: tortură. **Aceasta nu este o afirmație — este un fapt dovedit, certificat prin mecanismul statal.**

2

ABSENȚA REACȚIEI = NOUĂ ÎNCĂLCARE

8158 zile fără investigare = 8158 încălcări Jus Cogens

Jus Cogens creează o **obligație continuă**. Fiecare zi de inacțiune este o nouă încălcare. 8158 zile = **8158 zile documentate** de eludare a normei fără prescripție. Tăcerea nu este o poziție neutră. Tăcerea este **alegerea activă de a încălca.**

3

DOVADĂ DOCUMENTARĂ A TIPARUL

90 apostile — analiza structurală a eludării sistematice

Arhiva conține 90 documente apostilate conform Convenției de la Haga. **Analiza încrucișată** a datelor deciziilor, semnatarilor și formulărilor procedurale dezvăluie un tipar repetitiv: plângerile sunt respinse fără analizarea probelor de tortură. Nu o serie de erori – **simulare sistemică a justiției**, calificată conform art. 17 din Statutul de la Roma.

4

CASCADĂ CRIMINALĂ – FALS CA URMARE A VIDULUI

15.03.2022: Falsul Nantoi — consecință directă a 8158 zile de impunitate

Confiscarea proprietății (str. Miron Costin) prin utilizarea identității lui Marcov I.M. a devenit **posibilă tocmai pentru că** 8158 zile de vid procedural au creat un mediu de impunitate. **Fără încălcarea Jus Cogens — nu există vid. Fără vid — nu există fals. Fără fals — nu există confiscare.** Fiecare verigă este condiționată de cea precedentă.

5

RUPTURA CU ERGA OMNES = DOVADA ÎNCĂLCĂRII JUS COGENS

Fiecare tentativă de „tăcere" lărgește ruptura cu Erga Omnes

Prezentarea unei încălcări sistematice drept „caz nesemnificativ" sau „prescris" nu este o argumentație juridică. Este o **încălcare a Erga Omnes**: obligația pe care statul o are față de întreaga comunitate

internațională. **Decalajul dintre conformitatea declarată și realitatea documentată — acesta este dovada practică a încălcării Jus Cogens.**

CONCLUZIE IREFUTABILĂ

Jus Cogens încălcat · Erga Omnes încălcat · Art. 17 CPI activat

Ansamblul: **(1)** fapte de tortură documentate, **(2)** 8158 zile fără investigare, **(3)** 90 documente apostilate ce fixează tiparul, **(4)** cascada criminală din 2022, **(5)** actori personali identificați — formează o **matrice probatorie irefutabilă**. Statul este incapabil sau refuză să efectueze o investigare autentică. Principiul complementarității CPI este activat.

6

90

Documente apostilate — registrul hotărârilor judiciare 1997–2026.
Apostila conform Convenției de la Haga 05.10.1961 atestă autenticitatea semnăturii funcționarului.
Nu atestă legalitatea conținutului. Conținutul: eludarea investigării torturii.

DESCHIDE REGISTRUL

CONCLUSION / ВЫВОД / CONCLUZIE / CONCLUSION

Concluzie: Jus Cogens = Dovadă Faptică în Cazul Macheret

Teorema este dovedită prin fapte: norma Jus Cogens — interzicerea torturii — există nu pe hârtie, ci în 90 documente apostilate, în 8158 zile de tăcere statală, în expertiza grafologică a falsului din 15.03.2022, în lanțul cauzal de la 1997 până în prezent.

Tentativa de a prezenta aceasta drept „nesemnificativ" sau „prescris" — **constituie ea însăși o încălcare a Erga Omnes** și confirmă astfel încălcarea Jus Cogens. Aceasta este o închidere logică: negarea = dovada.

Impunitatea instituțională nu este o eroare judiciară. Este „cancerul" justiției. Cauza războaielor. Cauza distrugerii Drepturilor Omului proclamate în Declarația Universală.

// EVIDENTIARY ACT — MACHERET CASE 1997–2026

From Theory to Practice:
Jus Cogens = Factual Proof

THE LOGIC OF A NORM WITHOUT LIMITATION · ERGA OMNES ACCOUNTABILITY · INSTITUTIONAL IMPUNITY

Jus Cogens + 8,158 days of silence =

Erga Omnes violation = proven fact

NO STATUTE OF LIMITATIONS | 90 APOSTILLES | ART. 17 ICC | UDHR – HUMAN RIGHTS | ARCHIVE ACTIVE

§ 01 *Jus Cogens* in Practice — Not Theory, but Fact

JUS COGENS – PEREMPTORY NORM

- Admits no derogation under any circumstances whatsoever
- Prohibition of torture – **absolute** · No exceptions
- No statute of limitations – neither criminal nor civil
- Every state is obliged to investigate – **regardless of time elapsed**
- Sources: ECHR Art. 3, UN CAT, Vienna Convention Art. 53, ICC

ERGA OMNES – OBLIGATION TOWARD ALL

- State obligation – not to the victim, but to the **international community as a whole**
- Any state may demand investigation of torture – even of foreign nationals
- Silence = erga omnes violation · Refusal to investigate = erga omnes violation
- Precisely the violation of erga omnes – **reliable indicator of Jus Cogens breach**
- Sources: ICJ Barcelona Traction 1970, Art. 17 Rome Statute

> *A state's refusal to investigate torture is not an administrative error. It is a violation of a norm from which no derogation is permitted — not by war, not by emergency, not by the passage of time. Every day of silence is a new, independent violation.*
>
> – The Logic of Jus Cogens Applied to the Macheret Case, 1997–2026

§ 02 The Chain of Proof: from Fact to *Irrefutable Conclusion*

FOUNDING FACT

1

1997–1998: Torture documented. Case No. 1-568/98.

Facts of torture are recorded in apostille-certified judicial documents of the Republic of Moldova. The apostille certifies the authenticity of the official's signature – not the content. The content: torture. **This is not an allegation – it is a proven fact, certified by a state mechanism.**

▼

2

ABSENCE OF RESPONSE = NEW VIOLATION

8,158 days without investigation = 8,158 Jus Cogens violations

Jus Cogens creates a **continuing obligation**. Not a one-time duty. Each day of inaction is a new violation. 8,158 days = **8,158 documented days** of evasion of a norm that admits no limitation period. Silence is not a neutral position. Silence is **the active choice to violate.**

▼

3

DOCUMENTARY PROOF OF PATTERN

90 apostilles — structural analysis of systematic evasion

The archive contains 90 documents apostilled under the Hague Convention. **Cross-referencing** decision dates, signatories, and procedural language reveals a recurring pattern: complaints dismissed without examination of torture evidence. Not a series of errors – **systemic simulation of justice**, qualifying under Art. 17 of the Rome Statute.

▼

4

CRIMINAL CASCADE – FORGERY AS CONSEQUENCE OF VACUUM

15 March 2022: Nantoi Forgery — direct consequence of 8,158 days of impunity

The seizure of property (Miron Costin St.) through use of Marcov I.M.'s identity became **possible only because** 8,158 days of procedural vacuum created an environment of impunity. **Without Jus Cogens violation – no vacuum. Without vacuum – no forgery. Without forgery – no seizure.** Each link is conditioned by the preceding one. This is a proven causal cascade, not a hypothesis.

▼

5

BREACH OF ERGA OMNES = PROOF OF JUS COGENS VIOLATION

Every attempt to "silence" widens the gap with Erga Omnes

Presenting systematic violation as an "insignificant case" or "time-barred" is not a legal argument. It is an **erga omnes violation**: the obligation the state owes to the entire international community, not just the victim. **The gap between declared compliance and documented reality – this is the practical proof of the Jus Cogens breach.**

▼

CONCLUSION – MATHEMATICALLY IRREFUTABLE

Jus Cogens breached · Erga Omnes breached · Art. 17 ICC activated

The aggregate: **(1)** documented torture facts, **(2)** 8,158 days without investigation, **(3)** 90 apostilled documents fixing the pattern, **(4)** the 2022 criminal cascade, **(5)** identified personal actors — forms an **irrefutable evidentiary matrix**. The state is unwilling or unable to conduct a genuine investigation. The ICC complementarity principle is activated.

§ 03 The "Cancer" of Justice: *How Institutional Impunity Destroys Human Rights*

TORTURE FACT 1997–1998 → JUS COGENS BREACH → STATE SILENCE →

ERGA OMNES GAP

INSTITUTIONAL IMPUNITY 8,158 DAYS → CRIMINAL CASCADE 2022 (FORGERY) → ⚠ ASSET SEIZURE HUMAN RIGHTS DESTROYED

Every arrow — a documented fact, not a hypothesis. The mechanism is self-replicating: silence breeds impunity, impunity breeds crime, crime is silenced — the circle closes. **This is the "cancer" of justice — the cause of wars and the destruction of Human Rights enshrined in the UDHR.**

> *When a state systematically refuses to investigate torture, it does not merely fail one victim. It signals to all actors — domestic and international — that peremptory norms may be violated with impunity. This signal is the seed of institutional collapse, of armed conflict, of the erosion of everything the Universal Declaration of Human Rights was designed to protect.*
>
> — Macheret Case · Jus Cogens · Erga Omnes · 2026

90

Apostilled documents — registry of judicial decisions 1997–2026.
Apostille under Hague Convention 05.10.1961 certifies authenticity of official's signature.
It does not certify the lawfulness of content. The content: evasion of torture investigation.

OPEN REGISTRY

CONCLUSION / ВЫВОД / CONCLUZIE / CONCLUSION

Conclusion: Jus Cogens = Factual Proof in the Macheret Case

The theorem is proven by facts: the Jus Cogens norm – prohibition of torture – exists not on paper but in 90 apostilled documents, in 8,158 days of state silence, in the graphological analysis of the 15 March 2022 forgery, in the causal chain from 1997 to the present day.

Any attempt to present this as "insignificant" or "time-barred" – **is itself a violation of Erga Omnes** and thereby confirms the breach of Jus Cogens. This is a logical closure: denial = proof.

Institutional impunity is not a judicial error. It is the "cancer" of justice. The cause of wars. The cause of the destruction of the Human Rights proclaimed in the Universal Declaration.

// ACTE PROBATOIRE – AFFAIRE MACHERET 1997-2026

De la théorie à la pratique : *Jus Cogens = Preuve Factuelle*

LA LOGIQUE D'UNE NORME SANS PRESCRIPTION · RESPONSABILITÉ ERGA OMNES · IMPUNITÉ INSTITUTIONNELLE

Jus Cogens + 8 158 jours de silence =

Violation Erga Omnes = fait prouvé

SANS PRESCRIPTION | 90 APOSTILLES | ART. 17 CPI | DUDH – DROITS DE L'HOMME | ARCHIVE ACTIVE

§ 01 *Jus Cogens* en pratique — pas une théorie, un fait

JUS COGENS – NORME IMPÉRATIVE

ERGA OMNES – OBLIGATION ENVERS TOUS

- N'admet aucune dérogation en aucune circonstance
- Interdiction de la torture – **absolue** · Sans exception
- Aucune prescription – ni pénale, ni civile
- Tout État est obligé d'enquêter – **quelle que soit la durée écoulée**
- Sources : CEDH art. 3, CAT ONU, Conv. de Vienne art. 53, CPI

- Obligation de l'État – non envers la victime, mais envers la **communauté internationale**
- Tout État peut exiger l'enquête sur la torture – même pour des ressortissants étrangers
- Le silence = violation erga omnes · Le refus d'enquêter = violation erga omnes
- Précisément la violation erga omnes – **signe certain de violation du Jus Cogens**
- Sources : CIJ Barcelona Traction 1970, art. 17 Statut de Rome

> ***Le refus de l'État d'enquêter sur la torture n'est pas une erreur administrative. C'est une violation d'une norme à laquelle aucune dérogation n'est permise — ni par la guerre, ni par l'état d'urgence, ni par le temps. Chaque jour de silence est une nouvelle violation distincte.***
>
> – La logique du Jus Cogens appliquée à l'Affaire Macheret, 1997-2026

§ 02 La chaîne probatoire : du fait à la *conclusion irréfutable*

1

FAIT FONDATEUR

1997–1998 : Torture documentée. Dossier n° 1-568/98.

Les faits de torture sont consignés dans des documents judiciaires apostillés de la République de Moldova. L'apostille atteste l'authenticité de la signature – pas le contenu. Le contenu : torture. **Ce n'est pas une allégation — c'est un fait prouvé, certifié par le mécanisme étatique.**

2

ABSENCE DE RÉACTION = NOUVELLE VIOLATION

8 158 jours sans enquête = 8 158 violations du Jus Cogens

Le Jus Cogens crée une **obligation continue**. Pas ponctuelle. Chaque jour d'inaction est une nouvelle violation. 8 158 jours = **8 158 jours documentés** d'évasion d'une norme imprescriptible. Le silence n'est pas une position neutre. Le silence est **le choix actif de violer.**

3

PREUVE DOCUMENTAIRE DU SCHÉMA

90 apostilles — analyse structurelle de l'évasion systématique

L'archive contient 90 documents apostillés selon la Convention de La Haye. **L'analyse croisée** des dates des décisions, des signataires et des formulations procédurales révèle un schéma récurrent : les plaintes

sont rejetées sans examen des preuves de torture. Non une série d'erreurs – **simulation systémique de la justice**, qualifiée selon l'art. 17 du Statut de Rome.

CASCADE CRIMINELLE – FAUX COMME CONSÉQUENCE DU VIDE

4

15.03.2022 : Le faux Nantoi — conséquence directe de 8 158 jours d'impunité

La saisie des biens (rue Miron Costin) par l'utilisation de l'identité de Marcov I.M. est devenue **possible précisément parce que** 8 158 jours de vide procédural ont créé un environnement d'impunité. **Sans violation du Jus Cogens — pas de vide. Sans vide — pas de faux. Sans faux — pas de saisie.** Chaque maillon est conditionné par le précédent.

RUPTURE AVEC ERGA OMNES = PREUVE DE VIOLATION DU JUS COGENS

5

Chaque tentative de « silence » élargit la rupture avec l'Erga Omnes

Présenter une violation systématique comme un « cas insignifiant » ou « prescrit » n'est pas un argument juridique. C'est une **violation de l'erga omnes** : l'obligation que l'État doit à toute la communauté internationale. **L'écart entre la conformité déclarée et la réalité documentée — c'est la preuve pratique de la violation du Jus Cogens.**

CONCLUSION IRRÉFUTABLE

6

Jus Cogens violé · Erga Omnes violé · Art. 17 CPI activé

L'ensemble : **(1)** faits de torture documentés, **(2)** 8 158 jours sans enquête, **(3)** 90 documents apostillés fixant le schéma, **(4)** la cascade criminelle de 2022, **(5)** acteurs personnels identifiés – forme une **matrice probatoire irréfutable**. L'État est incapable ou refuse de mener une enquête authentique. Le principe de complémentarité de la CPI est activé.

90

Documents apostillés – registre des décisions judiciaires 1997–2026.
L'apostille selon la Convention de La Haye du 05.10.1961 certifie l'authenticité de la signature du fonctionnaire.
Elle ne certifie pas la légalité du contenu. Le contenu : évasion de l'enquête sur la torture.

OUVRIR LE REGISTRE

CONCLUSION / ВЫВОД / CONCLUZIE / CONCLUSION

Conclusion : Jus Cogens = Preuve Factuelle dans l'Affaire Macheret

Le théorème est prouvé par les faits : la norme Jus Cogens — interdiction de la torture — existe non sur le papier mais dans 90 documents apostillés, dans 8 158 jours de silence étatique, dans l'expertise graphologique du faux du 15 mars 2022, dans la chaîne causale de 1997 à ce jour.

Toute tentative de présenter ceci comme « insignifiant » ou « prescrit » — **constitue elle-même une violation de l'Erga Omnes** et confirme ainsi la violation du Jus Cogens. C'est une fermeture logique : le déni = la preuve.

L'impunité institutionnelle n'est pas une erreur judiciaire. C'est le « cancer » de la justice. La cause des guerres. La cause de la destruction des Droits de l'Homme proclamés dans la Déclaration Universelle.

🖶 PRINT / РАСПЕЧАТАТЬ 📤 SHARE / ПОДЕЛИТЬСЯ